

Asylstatus anlasslos auf dem Prüfstand; Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft bewilligte Asylanträge erneut. Betroffene sind verunsichert, die Linke....

Asylstatus anlasslos auf dem Prüfstand; Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft bewilligte Asylanträge erneut. Betroffene sind verunsichert, die Linke kritisiert Ressourcenverbrauch

taz, die tageszeitung

Donnerstag 08. Oktober 2020

Copyright 2020 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 7

Length: 716 words

Byline: Franziska Schindler

Highlight: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft bewilligte Asylanträge erneut. Betroffene sind verunsichert, die Linke kritisiert Ressourcenverbrauch

Body

Von Franziska Schindler

Alles schien geregelt, bis Maryam Tamimi Anfang des Jahres einen Brief vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bekam. Mit 17 Jahren war Tamimi allein aus ihrer Heimatstadt Damaskus nach Deutschland geflohen. Ihr Asylverfahren wurde positiv entschieden, inzwischen studiert sie im 6. Semester Maschinenbau. Doch nun schrieb das Bamf von einem Widerrufs- bzw. Rücknahmeverfahren. Ich hatte solche Angst, dass sie mich nach Syrien zurückschicken, berichtet Tamimi. Sie hatten mich doch schon alles gefragt und ich hatte ihnen schon alles erzählt, was wollten sie noch von mir?, fragte sich die Frau, die ihren echten Namen aus Sorge um den Aufenthaltstitel nicht öffentlich machen will.

Das ist kein Einzelfall: Bereits in Hunderttausenden Fällen hat das Bamf die Überprüfung von Asylentscheidungen eingeleitet, die seit 2015 ergangen sind. Während im Jahr 2016 noch 3.170 Widerrufsverfahren eröffnet wurden, stellte das Bundesamt im Jahr 2019 mit 205.285 begonnenen Verfahren seinen neuen Jahresrekord auf. Rechtsgrundlage dafür ist Paragraph 73 des Asylgesetzes. Ein Widerruf des Schutzstatus ist demnach möglich, wenn der Fluchtgrund wegfällt, beispielsweise weil sich die Situation im Herkunftsland maßgeblich verbessert hat. Eine Rücknahme erfolgt, wenn eine Anerkennung irrtümlich vergeben wurde, zum Beispiel wegen falscher Angaben zur Person. In beiden Fällen verlieren die Betroffenen auch den Aufenthaltstitel.

Doch das ist selten der Fall, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke (Linke) zeigt. Die innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion wollte wissen, wie viele Widerrufs- und Rücknahmeverfahren seit Anfang 2019 eingeleitet wurden und wie häufig sie in einer Aberkennung des Schutzstatus resultieren. Das Ergebnis: Im Jahr 2019 erfolgte der Widerruf in nur 2,7 Prozent der 170.406 Entscheidungen, 2020 in 2,8 Prozent der 180.032 entschiedenen Fälle. Noch geringer ist die Zahl der Rücknahmen. Hier lag die Quote 2019 bei 0,6, von Januar bis Juli 2020 bei 0,4 Prozent.

Asylstatus anlasslos auf dem Prüfstand; Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft bewilligte Asylanträge erneut. Betroffene sind verunsichert, die Linke....

Auch in Tamimis Fall ist alles gut ausgegangen, sie darf in Deutschland bleiben. Für die Betroffenen ändern die niedrigen Aufhebungsquoten jedoch nichts daran, in oft monatelanger Sorge um ihren Aufenthaltsstatus leben zu müssen. Zudem kann die erneute Befragung über die traumatisierende Flucht belastend sein. Ich wollte davon nicht noch mal erzählen. Ich versuche selbst, das zu vergessen , so Tamimi.

Statt wahllos hunderttausendfach Widerrufsprüfungen einzuleiten, wäre es völlig ausreichend, sich auf konkrete Verdachtsfälle oder reale Anlässe für eine Überprüfung der Schutzbedürftigkeit zu beschränken , findet Fragestellerin Jelpke. Auch Pro Asyl fordert, keine pauschalen und anlasslosen Widerrufs- und Rücknahmeverfahren durchzuführen.

Dennoch hält das Innenministerium an seiner Praxis fest. Das Bamf sei gesetzlich verpflichtet zu überprüfen, ob die Voraussetzung für einen Widerruf oder eine Rücknahme der Anerkennung vorliegt, heißt es auf taz-Anfrage. Der Personalaufwand dafür ist enorm: Mehr als 700 Beamt*innen befassen sich ausschließlich mit Widerrufsprüfungen.

Der Pauschalverdacht gegen Flüchtlinge führt zu einer enormen Ressourcenverschwendung im Bamf , konstatiert Jelpke. Wiebke Judith, rechtspolitische Referentin von Pro Asyl, ergänzt: Eine Asylbehörde sollte sich primär mit Asylverfahren beschäftigen, aber zurzeit bearbeitet das Bamf deutlich mehr Wiederrufsverfahren als Asylanträge.

Auch über den vermeintlichen Bremer Bamf-Skandal gibt die Antwort Aufschluss. Nachdem zunächst von 1.200 Asyl-Betrugsfällen die Rede war, ergaben Nachprüfungen bis Mai 2020 Unregelmäßigkeiten in 150 Fällen. Nach 13.168 Überprüfungen in Bezug auf die Vorgänge in Bremen ist nun das Ergebnis der Bundesregierung: Mit Widerruf und Rücknahme in insgesamt 5,05 Prozent der Fälle lag Bremen nur leicht über der durchschnittlichen Aufhebungsquote von 3,2 Prozent. Dies lasse keine direkten Rückschlüsse auf etwaiges Fehlverfahren zu.

Ob die Rücknahmen vor Gericht Bestand haben werden, ist ungewiss. Bereits 65 von 71 wurden gerichtlich kassiert, 132 Fälle sind noch offen. Eine Entscheidung des Bremer Landgerichts zur Zulässigkeit der Anklage gegen die ehemalige Bremer Bamf-Leiterin steht noch aus.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); BEWILLIGUNGEN (90%); EINWANDERUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); UMFRAGEN & ERHEBUNGEN (89%); GESETZGEBUNG (77%); DEUTSCHER BUNDESTAG (73%)

Geographic: DAMASKUS, SYRIEN (58%); DEUTSCHLAND (73%); SYRIEN (58%)

Load-Date: December 14, 2021